

알리오

성과 감사

- 기타지침부문 제규정 운영 실태 점검 -

2025. 12.

목 차

I. 감사 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상과 범위	2
3. 감사 중점 및 방법	3
4. 감사 실시과정	4
 II. 감사 결과	 5
1. 감사 지적사항	5
2. 현지조치	16

1. 감사 배경 및 목적

우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」을 적용받는 기관으로써 운영의 투명성을 제고하기 위해 내부규정을 적법 타당하게 유지하도록 관리하여야 하며 법령 등에 부합하는지를 수시로 검토하여야 한다.

이에 따라 제규정의 제정 및 폐쇄 사유가 발생하거나 경영 개선사항을 제도화할 필요가 있는 경우에는 지체 없이 「법무규정」 제5장제3절에서 정하는 입안부터 사전예고, 시행 등의 조치를 하여 항상 실효성 있게 유지해야 한다.

그러나 지난 4년간 제규정 운영실태 점검을 시행한 결과 일부 제규정에서 유사한 지적사항이 반복적으로 발생되고 있고, 경영상 개선사항을 반영하지 않는 사례가 확인되고 있어 하위 규정인 지침부문에서도 법령과 제규정과의 정합성 점검과 함께 정부 정책, 가이드라인 등이 적절하게 우리 회사에 반영되어 있는지 검토가 필요한 것으로 판단되었다

이에 감사실에서는 규정 및 시행세칙의 하위 규정인 지침을 대상으로 제규정 운영의 적정성을 점검하여 적법성 및 경영의 합리적 의사결정 기준을 제시하는데 기여하고자 2025년 연간 감사계획에 반영하여 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상과 범위

감사대상은 2025. 8. 7. 기준 법무정보시스템에 등록된 제규정의 기타 지침 중, 2024년 진행한 경영지원본부 소관 기타지침 23종을 제외한 28종의 기타 지침이 대상이고 관련부서는 14개 팀이다.

감사대상 범위는 기타 지침부문의 내부 지침 28종 전문을 대상으로 하였고, 지침 내 주요 업무 및 제도 이행여부를 점검 범위에 포함하였으며, 감사를 시행하기 위해 필요한 범위 내에서만 감사 대상지침과 업무 연관성이 있는 부서 또는 근거 규정·매뉴얼 등을 포함하여 감사를 진행하였다.

3. 감사 중점 및 방법

감사대상 부서의 관리 지침이 상위법령 및 관련 규정의 근거조항과 일치하는지 여부를 우선 점검하였고, 국민권익위원회 제도개선 권고 및 예규, RPA를 활용하여 타기관의 유사 감사사례를 수집하여 반복적인 지적사항이나 발생 가능성이 높은 분야에 대해 우리 회사의 규정에 적용되는 사례가 있는지 확인하였다.

또한 감사대상 관리 지침이 대내외 환경 변화 및 실정에 맞게 설계되고 실제 업무와 지침 사이에 괴리가 없도록 지침이 제대로 활용되는 지 여부를 점검하여 지침의 유효성에 대해 함께 검토 하였다.

이와 함께 2021년부터 시작한 제규정 운영실태 점검이 올해 마지막으로 전 규정에 대한 감사를 마무리 함으로써 지난 4년간 성과감사 착안사항을 참고

하였고, 우리 회사 규정의 통일성을 확보하고 감사신뢰도를 높여, 회사의 지속 가능한 경영실현에 기여하는데 중점을 두었다.

4. 감사 실시과정

감사시행에 앞서 작년에 이어 나머지 기타지침 부문에 대한 감사특성과 범위를 고려하여 작년과 같이 동일한 감사인으로 구성하였다. 감사기간은 감사 효율성 제고를 위해 실지감사 실시 전 대외 감사자료 수집 및 사전 자료검토로 예비조사를 실시하여 실현 가능한 감사목표 제시와 세부 감사중점 사항을 계획하고, 2025. 9. 29.부터 같은 해 10. 17.까지 총 2명의 감사인력¹⁾이 기타지침 부문 28개 지침을 대조·실사·인터뷰 등으로 점검을 실시하였다.

이후 감사반은 확인된 주요 지적사항에 대해서는 인터뷰를 통해 대상 부서의 의견을 수렴하는 과정을 진행하였고, 대내외 의견 수렴 및 내부 검토를 거쳐 감사결과를 최종 확정하였다.

1) 감사반장: A / 감사반원: 2명(B 부장, C 과장)

(주)강원랜드 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 규정관리 미흡 및 규정개정 필요

관 계 부 서 내재팀

조 치 부 서 내재팀

내 용

1. 업무개요

내재팀은 「공공채정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률」(이하 “공공채정환수법”이라 한다) 및 같은 법 시행령에서 규정하고 있는 공공채정 부정청구 등의 신고접수·처리, 신고자 보호 등에 관한 업무를 적정하고 효율적으로 수행하기 위해 2021. 10. 12. 「부정청구 등 신고 접수·처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영지침」 제정하였고, 2022. 9. 30. 1차례 개정하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공채정환수법」 하위 법에는 훈령 1개, 예규 1개, 고시 1개, 같은 법 시행령에는 훈령 2개, 예규 2개, 고시 1개가 하위 법으로 규정화 되어 있어 법률 개정에 비해 관련 훈령 및 예규 등에서 개정되는 경우가 다수 발생하였다.

따라서 다른 법령과의 통일성을 위하여 근거법률인 「공공채정환수법」의 개정여부만 파악할 것이 아니라 관계 하위법령인 훈령과 예규, 고시 등도 살펴

업무의 적절성 및 효율성을 위해 관련 규정의 개정 현황을 파악하여야 한다.

[표 1] 「공공재정환수법」상하위법

구분	공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률	공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률 시행령
훈령	• 「부정청구등 신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」	• 「부정청구등 신고 처리 및 신고자 보호 등에 관한 규정」 • 「청렴포털 운영 및 관리 지침」
예규	• 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률에 다른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침」	• 「공공재정 부정청구 금지 및 부정이익 환수 등에 관한 법률에 다른 과태료의 가중처분에 관한 세부 지침」 • 「공공재정 부정청구등 신고사무 운영지침」
고시	• 「연구개발비 부정사용 등에 따른 제재부가금 부과 운영규칙」	• 「공공재정지급금의 범위에 관한 규정」

자료: 국가법령정보센터

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, [내차]팀은 소관규정과 관련된 법령 등이 개정되었음에도 2022. 9. 30. 이후 개정을 하지 않아 관련 법령과의 현행화가 이루어지지 않는 내용이 몇 가지 확인되었다.

이와 관련하여 정부는 2022. 1. 효율적인 제도 운영을 위하여 「부패행위 신고 사무 운영지침」에 따른 ‘부패신고’처리처럼 ‘부정청구 등 신고’에도 비실명 대리 신고 제도를 도입하는 내용으로 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」²⁾을 개정하여 관련 13건의 법령을 일괄 개정한 이력이 있으며, 이에 따라 「공공재정 부정청구등 신고사무 운영지침」³⁾도 비실명대리신고 처리절차에 규정화하였으나 [내차]팀 소관 지침은 해당 비실명 대리신고 제도에 관한 내용이 없는 것으로 확인되었다.

2) (법률 제18715호) 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률(2022. 1. 4.개정, 2022. 7. 5. 시행)
3) (국민권익위원회 예규 제324호) 공공재정 부정청구등 신고사무 운영지침(2024. 10. 10.개정, 2024. 10. 10. 시행)

[표 2] 비실명대리신고 개정법령

구분	법령명	조항	개정내용
1	부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률	제58조의2(비실명 대리신고)	[2022. 1. 4. 본조신설] • 자신의 인적사항을 밝히지 않고 변호사를 선임하여 대리할 수 있다.
2	공공재정 부정청구등 신고사무 운영지침 (공공재정환수법 시행령 하위법령)	제2조(신고 등의 접수)	[2024. 10. 10. 개정] • 비실명 대리신고자 신고자에 포함

자료: 국가법령정보센터

또한 「민원처리에 관한 법률」, 「부패행위 신고사무 운영지침」에서 신고 처리기간 계산 시 초일은 산입하되, 공휴일과 토요일은 산입하지 않도록 개정됨에 따라 「공공재정부정청구등 신고사무 운영지침」역시 공휴일과 토요일은 산입하지 않도록 개정⁴⁾되었는데 **내차**팀 소관 본지침은 공휴일과 토요일은 산입하여 계산되고 있음을 확인하였다.

[표 3] 「공공재정부정청구등 신고사무 운영지침」 개정법령 내용

법령명	개정 전 내용	개정 내용
공공재정부정청구등 신고사무 운영지침 (공공재정환수법 시행령 하위법령)	제11조(신고사항의 확인)제7항 • 제4항의 기간에는 초일과 토요일 및 공휴일을 <u>산입한다</u> . 다만, 기간의 말일이 토요일 또는 공휴일에 해당한 때에는 그 기간은 그 익일로 만료한다.	제11조(신고사항의 확인)제7항 • 제4항의 기간은 초일은 산입하되, 공휴일과 토요일은 <u>산입하지 아니한다</u> .

자료: 국가법령정보센터

이와 같이 **내차**팀은 소관 지침의 근거법령 개정이 있었음에도 적정한 시기에 관련 내용을 반영하여 개정하지 않아 상위법령과의 통일성을 유지하지 못하였고, 내부규정의 신뢰성 확보 및 예측 가능한 업무를 하는데 어려움이 지속적으로 발생할 우려가 있는 실정이다.

4) (예규 제269호) 공공재정 부정청구등 신고사무 운영지침(2022. 2. 18.개정)

4. 관계부서 의견

☐☐팀에서는 감사의견과 같이 소관지침의 현행화에 미흡한 점을 인정하면서, 관련 법령의 개정사항과 국민권익위원회의 권고사항을 재검토하여 소관 지침 개정에 반영하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐☐팀장은 관련 법령의 개정내용에 관하여 검토하시어 일관성 있는 내용으로 소관지침을 개정하시고, 제도 운영의 효율화를 위해 관련규정 가이드라인을 검토하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

(주)강원랜드 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 정부 권고사항 반영 미흡

관 계 부 서 내·외팀

조 치 부 서 내·외팀

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 중요한 의사결정 과정에서 공정성과 전문성을 제고하기 위하여 중요사항을 심의·의결하는 각종 위원회 제도를 운영하고 있으며, 현재 전사에 다수의 심의위원회가 존재하며 심의위원회 관련 구성과 운영내용을 규정화하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

국민권익위원회는 공공기관 소속 위원회가 기관 자체 규정에 따라 제각각 운영되고 있으며 내부직원만으로 위원회를 구성하여 공정성·전문성 확보에 미흡한 점, 이해충돌방지를 위한 장치가 미비한 점, 의결 방식을 서면심사로 대체하는 등 형식적인 의사결정이 이루어지는 점, 회의록에 대한 관리 및 정보공개가 미흡한 점 등을 문제 삼아 공공기관 심의위원회의 공정성·투명성 제고를 위하여 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제27조에 의거하여 공공기관 심의위원회에 대한 제도개선 권고⁵⁾를 의결하였다.

5) 의안번호 제2018-505호

따라서 소관 사무에 관하여 조정, 협의, 심의, 평가 등을 위해 구성된 심의 기구의 경우 위원 구성의 공정성·투명성 강화를 위하여 민간위원 구성 비율 확대, 직무윤리 사전진단 및 서약서 작성 의무, 위원회 안건 등의 사전 통보 기한 명시, 외부위원의 대리참석 금지 규정 마련, 회의록 작성 의무화 및 확인 서명절차 도입, 회의록 공개기준 마련 등을 공공기관 위원회 운영규정에 반영할 것을 권고하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 이번 성과감사 기간 동안(2025. 9. 29. ~ 10. 17.) 법무정보시스템에 등록된 현행 규정을 검토한 결과, 「KL오픈이노베이션 및 성과공유제 운영지침」, 「사내벤처운영지침」에서 국민권익위원회 위원회 운영관련 권고사항에 미흡한 부분을 확인하였다.

☐☐팀 「KL오픈이노베이션 및 성과공유제 운영지침」 제46조제1항에 따르면 성과공유제⁶⁾와 관련된 중요한 의사결정(과제 심의·선정, 과제 결과 평가, 그 밖에 관련 사항)을 하는 위원회 구성에, 위원장이 필요하다고 판단하는 경우 외부위원을 포함하여 구성할 수 있다는 재량권을 내포한 임의규정으로 제정하여, 공정성 및 전문성을 제고할 외부위원 선정의 기회를 박탈하며,

또한 「사내벤처운영지침」 제13조제1항은 ‘위원회는 심의안건에 따라 위원장이 필요하다고 인정할 때에 위원회를 소집한다’고 규정하여 회의 일정을 사전 통보기한을 구체적으로 정하여 명시하지 않고 있으며, 회의안건은 미리 통보하지 않는 것으로 확인되었다.

6) 중소기업과의 협력관계를 강화하여 성장·발전을 도모하며, 수탁기업이 원가절감 등 위탁기업과 합의한 공동목표를 달성할 수 있도록 위탁기업이 지원하고 그 성과를 공유하는 계약모델

그리고 중소벤처기업부 사내벤처 육성프로그램 운영가이드에 의하면 사내 벤처 운영으로 인한 경력을 인정해줄 것을 권고하고 있으나 제31조제9항제3호에 경력인정에 관한 내용이 없음을 확인하였다.

따라서 소관부서는 외부업체 선정 및 전문성 평가 등이 필요한 위원회 운영 시 관련 위원회 운영의 공정성과 전문성을 제고하기 위하여 해당내용을 개정하여 신뢰도를 높여야 한다.

4. 관계부서 의견

☐☐팀에서는 감사의견과 같이 규정의 정비에 미흡한 점을 인정하면서, 제도의 목적에 부합하고 효율적인 운영을 할 수 있도록 개정을 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

☐☐팀장은 소관지침 제도의 목적 달성 및 운영의 전문성 제고를 위해 관련 규정과 가이드라인을 검토하여 개정하시기 바랍니다.(개선)

(주)강원랜드 상임감사위원

개 선 요 구

제 목 준용규정 오류

관 계 부 서 내파팀

조 치 부 서 내파팀

내 용

1. 업무개요

내파팀은 「신고포상금 운영지침」에 따라 불법사금융, 대리베팅, 불법카지노 등 관련내용 신고자에게 신고포상금을 지급하는 절차와 그 운영 등에 관한 사항을 규정하여 불법카지노 근절 및 건전한 카지노 게임환경을 조성토록 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조제1항은 공공기관에서 기록물의 폐기 시 기록물평가심의회 심의를 거쳐야 한다고 규정되어 있고, 사규 「행정업무에 관한 규정」은 회사의 행정업무 효율화 및 기록물의 안전한 보존과 활용을 위하여 기록물 관리에 필요한 사항을 규정화하여 공문서 및 업무와 관련하여 취득한 기록물 등은 제23조제1항, 제2항에 의하여 문서를 접수하거나 기록물등록대장에 등록하여야 한다. 보존 중인 기록물을 폐기 시에는 제40조에 의하여 기록물평가심의회를 거쳐 폐기 여부를 결정하도록 되어 있다.

「개인정보 보호법」 제21조제1항, 사규 「개인정보 보호규정」 제13조제1항은 개인

정보 처리자는 보유기간 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우가 아니라면 지체 없이 그 개인정보를 파기하도록 되어있다.

따라서 기록물, 기록물이 아닌 단순 개인정보서류인지에 따라 폐기절차가 다르기 때문에 수집된 정보의 성격에 따라 「공공기록물법」에 따라 관리 되어야 하는 개인정보인지 판단이 필요하며 그에 따라 관련 규정을 적용하여 해당하는 폐기절차를 따라야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 [내]팀은 2022. 12. 27. 「신고포상금 운영지침」 제5차 개정을 하면서 제7조제2항에 의해 작성되는 일체의 문서의 편철, 보관, 파기 절차 등은 「행정업무에 관한 규정」을 준용하도록 하였으나, 해당 규정 소관부서인 [가]팀에 확인한 결과 [내]팀의 개인정보 서류를 「행정업무에 관한 규정」에 의한 기록물로서 따로 기록물등록대장을 만들어 관리하지 않는 것으로 확인되었다.

확인 결과, [내]팀은 개인정보가 포함된 신고서를 「신고포상금 운영지침」 제7조제1항에 의해 신고사항을 처리완료 후 1년간 보관, 신고포상금 지급 후 5년간 따로 밀봉하여 보관하고 있으며 기간이 도래하면 [가]팀이 주관하는 기록물 평가 폐기시스템을 통하여 폐기하는 프로세스로 진행하고 있다.

따라서 [내]팀은 개인정보가 포함된 신고서를 따로 [가]팀의 「행정업무에 관한 규정」의 기록물로 관리하고 있지 않기 때문에 준용규정에 반하여 관리하고 있는 것으로 확인되었다.

4. 관계부서 의견

☐☐팀에서는 감사의견과 같이 준용규정의 오류를 인정하면서, 준용규정 검토를 통하여 적절한 규정으로 개정에 관하여 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐☐팀장은 신고포상금 지급 관련 개인정보 서류의 성격에 대하여 검토하여 적절한 처리를 위한 올바른 준용규정으로 개정하고, 그에따라 개인정보 처리를 하시기 바랍니다.(개선)

☐ 현지조치

1. 법무정보시스템 관리 미흡